

Il Mercato delle Innovazioni Sociali

Un'asimmetria strutturale nell'architettura degli incentivi democratici

Danilo D'Antonio — Laboratorio Eudemonia

20/06/57

Abstract

Le società contemporanee presentano un'anomalia strutturale raramente tematizzata: mentre l'innovazione tecnica dispone di un consolidato sistema di incentivi — brevetti industriali, mercati competitivi, ricompense economiche proporzionali alla diffusione delle invenzioni — l'innovazione sociale non beneficia di alcuna architettura analoga. Chi elabora proposte di riforma giuridica, istituzionale o costituzionale non dispone né di strumenti di attribuzione della paternità intellettuale né di meccanismi che traducano la qualità e la diffusione di un'idea in beneficio economico per il suo autore. Il presente saggio argomenta che questa asimmetria non è accidentale ma sistemica, e che le sue conseguenze — impoverimento qualitativo del dibattito pubblico, monopolio oligarchico sull'innovazione normativa, allontanamento delle intelligenze più capaci dall'ambito civico — sono prevedibili e strutturalmente necessitate. A partire da questa diagnosi, il saggio propone l'istituzione di un Mercato delle Innovazioni Sociali, corredato da uno specifico strumento giuridico di protezione della paternità delle idee normative, come rimedio organico a tale asimmetria.

1. Il problema: due tecnologie, un solo sistema di incentivi

Esiste una distinzione, raramente esplicitata ma di rilevanza fondamentale, tra due categorie di tecnologia intese nel senso più ampio del termine: la tecnologia materiale, che riguarda la produzione e trasformazione di oggetti fisici, e la tecnologia sociale, che riguarda la produzione e trasformazione delle forme di organizzazione collettiva. Entrambe richiedono attività inventiva, ricerca, sperimentazione e raffinamento progressivo. Entrambe producono risultati che, se validi, migliorano le condizioni di vita degli individui che ne beneficiano. Eppure il trattamento che le rispettive società riservano a queste due categorie di invenzione è radicalmente asimmetrico.

L'invenzione tecnica è protetta da un sistema normativo articolato: il brevetto industriale attribuisce all'inventore un diritto temporaneo di sfruttamento esclusivo, garantendo che la diffusione dell'invenzione generi un beneficio economico diretto per chi l'ha concepita. Questo meccanismo produce effetti incentivanti ampiamente documentati: attrae verso la ricerca applicata le intelligenze più capaci, remunera in proporzione alla qualità e alla diffusione dell'invenzione, e genera una competizione migliorativa tra soluzioni alternative. L'esito storico di questo sistema è lo sviluppo tecnologico straordinario che caratterizza la modernità industriale.

L'invenzione sociale — intesa come proposta di nuova norma giuridica, di riforma istituzionale, di modifica costituzionale — non beneficia di alcuna protezione analoga. Le idee relative all'organizzazione collettiva non sono brevettabili: la loro libera circolazione è considerata un valore in sé, coerentemente con la tradizione che esclude dalla tutela autorale gli atti normativi e le opere di carattere istituzionale. Questa esclusione è giustificata e largamente condivisibile nei suoi fondamenti. Il problema non risiede nella libera circolazione delle idee sociali, ma nell'assenza totale di qualsiasi meccanismo che remunererà l'attività inventiva in questo dominio.

La conseguenza è strutturalmente prevedibile: chi elabora proposte di innovazione sociale non può trarne alcun beneficio economico diretto, indipendentemente dalla qualità, dalla diffusione o dall'impatto della propria proposta. Il meccanismo del "diritto del primo" — che nell'innovazione tecnica garantisce all'inventore priorità e riconoscimento — non trova applicazione nell'innovazione normativa. Un riformatore che proponga, con rigore e anticipo, una norma poi adottata in una circoscrizione amministrativa non riceve alcuna ricompensa proporzionata al contributo fornito alla collettività.

2. Le conseguenze dell'asimmetria: un'analisi degli effetti sistemici

Un sistema di incentivi determina, prima ancora dei comportamenti individuali, la struttura delle opportunità disponibili. L'assenza di incentivi economici nell'innovazione sociale non è dunque una lacuna marginale: è un fattore che plasma in modo sistematico la qualità e la quantità delle idee che entrano nel circuito democratico.

Il primo effetto è la selezione avversa dei proponenti. L'attività di ricerca e innovazione sociale richiede tempo, competenze e risorse. In assenza di ricompense proporzionate, questa attività è accessibile principalmente a chi può permettersela: funzionari pubblici retribuiti dalla pubblica amministrazione, rappresentanti di interessi organizzati dotati di risorse proprie, militanti politici disposti al volontariato continuativo. Le intelligenze indipendenti, quelle più capaci di elaborare soluzioni genuinamente nuove, tendono a orientarsi verso domini che offrono un ritorno commisurato all'impegno. Non si tratta di una scelta irrazionale: nella teoria della scelta razionale applicata alla produzione di beni pubblici, questo esito è atteso e prevedibile.

Il secondo effetto è il monopolio oligarchico sull'innovazione normativa. Quando un settore di attività non offre remunerazione di mercato, esso cade sotto il controllo di chi dispone di risorse indipendenti: i partiti politici, le organizzazioni di categoria, i gruppi di pressione economicamente organizzati. Questi soggetti non perseguono il bene comune in senso universale, ma razionalmente massimizzano i propri interessi di parte. L'innovazione normativa che ne risulta non è selezionata in base alla qualità intrinseca o all'utilità collettiva, ma in base alla compatibilità con gli interessi del soggetto proponente. L'esito è la produzione sistematica di riforme di qualità inferiore a quella che un sistema competitivo aperto potrebbe generare.

Il terzo effetto riguarda la struttura del confronto democratico. Nei sistemi rappresentativi contemporanei, il cittadino esprime la propria preferenza attraverso la scelta tra programmi politici complessivi, ciascuno elaborato da un'organizzazione partitica. Questo meccanismo non consente l'espressione di preferenze disaggregate sulle singole proposte normative: il voto è necessariamente un compromesso tra molte posizioni, alcune delle quali il votante condivide e altre no. La singola idea innovativa non ha, in questo sistema, alcun canale diretto verso il processo deliberativo. Essa deve filtrarsi attraverso le strutture di intermediazione partitica, che possono adottarla, ignorarla o distorcerla in funzione dei propri equilibri interni.

Questi tre effetti si rafforzano reciprocamente, producendo un equilibrio stabile di bassa qualità: pochi soggetti propongono innovazioni normative, questi soggetti sono selezionati per ragioni diverse dalla competenza, le proposte sono filtrate da intermediari con interessi propri, e il risultato è un corpus normativo che evolve lentamente e spesso in direzioni non ottimali per la collettività.

3. La proposta: architettura del Mercato delle Innovazioni Sociali

La diagnosi suggerisce la direzione del rimedio: se l'asimmetria degli incentivi è la causa strutturale dell'impoverimento dell'innovazione normativa, allora l'intervento deve creare un sistema di incentivi analogo a quello che ha reso possibile lo sviluppo tecnologico — senza tuttavia riprodurre i meccanismi di esclusione, che nell'innovazione tecnica hanno generato distorsioni di cui la riflessione giuridica e politica è ben consapevole.

Il sistema proposto si articola in tre componenti istituzionali distinte ma coordinate: un istituto giuridico di protezione della paternità, un'agorà deliberativa pubblica, e un meccanismo di remunerazione proporzionale.

3.1 Il brevetto sociale: attribuzione della paternità senza esclusività

Il primo elemento della proposta è l'introduzione di una categoria giuridica inedita: il brevetto sociale. Esso si distingue radicalmente dal brevetto industriale per la sua funzione: non attribuisce al titolare alcun diritto esclusivo di sfruttamento, non pone limiti alla circolazione dell'idea protetta, non crea monopoli normativi. La sua funzione è esclusivamente quella di certificare la paternità e la priorità temporale di una proposta d'innovazione sociale, creando così la base giuridica per una successiva remunerazione qualora la proposta venisse adottata da un ente territoriale.

I criteri di ammissibilità al brevetto sociale ricalcano, con gli opportuni adattamenti, quelli del brevetto industriale: la proposta deve avere pertinenza con la tecnologia sociale intesa come organizzazione giuridica e istituzionale della collettività; deve essere applicabile nell'ambito normativo vigente; deve possedere un requisito di novità rispetto alle norme esistenti; deve nascere da un'attività inventiva non immediatamente deducibile dallo stato dell'arte giuridica. L'ufficio competente al rilascio del brevetto sociale ha il compito di verificare questi requisiti e di rendere pubblica la proposta una volta accettata, facilitandone la circolazione anziché limitarla.

La distinzione tra protezione della paternità e restrizione della circolazione è il nucleo concettuale più delicato della proposta. Nella tradizione del diritto dell'ingegno, questi due aspetti sono storicamente intrecciati: la protezione implica l'esclusività. Il brevetto sociale li disaccoppia deliberatamente: la paternità è protetta, la diffusione è libera e anzi promossa. Questo disaccoppiamento è possibile perché il destinatario finale dell'innovazione sociale — un ente — è un soggetto unico e identificabile, il che rende superfluo il monopolio: non occorre impedire ad altri di usare l'idea per garantire la remunerazione di chi l'ha concepita, poiché è sufficiente vincolare il pagamento all'adozione formale da parte dell'unico destinatario istituzionale.

3.2 Il mercato: un'agorà deliberativa aperta e competitiva

Il secondo elemento è la creazione di uno spazio pubblico — fisico e telematico — nel quale le proposte brevettate possano essere presentate, discusse e votate dalla cittadinanza. Questo spazio costituisce il vero Mercato delle Innovazioni Sociali: un luogo in cui le idee competono sulla base della loro qualità percepita dai cittadini, e in cui il "prezzo" di un'idea è determinato dal grado di trasformazione che essa si presume sarà in grado di introdurre nella vita delle persone e della collettività.

La struttura del mercato è deliberatamente aperta: chiunque può presentare una proposta, a prescindere dall'affiliazione partitica, dal rango istituzionale o dalla disponibilità di risorse organizzative. Il singolo cittadino compete, su un piano di parità formale, con le grandi organizzazioni politiche. Questa apertura è la condizione necessaria per rompere il monopolio oligarchico sull'innovazione normativa descritto nella sezione precedente.

Il processo deliberativo si sviluppa in due fasi. Nella prima, la proposta è esposta al giudizio dei cittadini, che possono esaminarla, discuterla e esprimere il proprio sostegno. Questa fase è aperta e continua: non è vincolata a scadenze elettorali, non richiede il raggiungimento di soglie di presentazione collettiva come nelle tradizionali forme di iniziativa popolare, e non è mediata da organizzazioni intermedie. Nella seconda fase, le proposte che hanno raggiunto una soglia prestabilita di consenso sono trasmesse agli organi legislativi ordinari per la valutazione conclusiva. Gli organi legislativi mantengono la propria funzione deliberativa: possono adottare la proposta, modificarla o respingerla, con l'obbligo di motivare la propria decisione in modo pubblico e verificabile.

Il mercato non sostituisce la democrazia rappresentativa: la integra. Le istituzioni parlamentari conservano il loro ruolo di valutazione tecnica, giuridica e costituzionale delle proposte. Ciò che cambia è il canale attraverso il quale le proposte accedono all'agenda legislativa: non più esclusivamente attraverso l'iniziativa dei partiti o le procedure di iniziativa popolare collettiva, ma anche attraverso la selezione competitiva operata dai cittadini individualmente nel mercato.

3.3 La remunerazione: incentivi proporzionali alla qualità e all'impatto

Il terzo elemento è il meccanismo di remunerazione. Quando una proposta brevettata viene adottata formalmente dall'Istituzione, il suo autore ha diritto a un

compenso stabilito secondo criteri pubblici e proporzionali. I parametri di calcolo comprendono: l'utilità attribuita alla riforma in sede di valutazione istituzionale; la profondità del cambiamento indotto.

Questo meccanismo riproduce, nell'innovazione sociale, la logica che ha reso possibile lo sviluppo tecnologico: la remunerazione è proporzionale all'utilità prodotta, non all'intensità dello sforzo o alla notorietà del proponente. Chi elabora una proposta di ampia utilità collettiva — una norma che migliori la vita di molti cittadini in modo significativo — riceve una remunerazione commisurata a questo contributo. Chi elabora una proposta di portata più limitata riceve una remunerazione inferiore. Il sistema è neutro rispetto all'identità del proponente: opera sulla base delle caratteristiche della proposta, non di quelle del suo autore.

La fonte del finanziamento è pubblica, nella forma di un fondo dedicato all'innovazione normativa. Questa allocazione è giustificata dalla considerazione che l'adozione di buone norme produce externalità positive diffuse nell'intera collettività, rendendo razionalmente conveniente per i cittadini remunerare chi contribuisce a produrle. La logica non è diversa da quella che giustifica il finanziamento pubblico della ricerca scientifica di base: quando i benefici di un'attività sono ampiamente distribuiti e non appropriabili dal singolo produttore, l'intervento pubblico corregge il fallimento di mercato.

4. Implicazioni teoriche e prospettive critiche

La proposta si colloca all'intersezione di diverse tradizioni teoriche. Dal punto di vista della teoria democratica, essa risponde alla tensione tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa introducendo un canale di partecipazione che non si limita alla scelta tra programmi precostruiti, ma consente l'elaborazione e la valutazione di proposte singole e disaggregate. Dal punto di vista della teoria economica, essa applica i principi dell'analisi degli incentivi a un dominio — la produzione normativa — in cui questa prospettiva è stata finora poco utilizzata. Dal punto di vista della teoria giuridica, essa propone una nuova categoria di protezione della proprietà intellettuale che disaccoppia la paternità dall'esclusività, ampliando il repertorio degli strumenti disponibili.

Le obiezioni prevedibili sono di diversa natura. Una prima obiezione riguarda il rischio di mercificazione del processo democratico: introdurre incentivi economici nell'innovazione normativa potrebbe attrarre proposte strumentali, concepite non per migliorare la collettività ma per massimizzare la remunerazione dell'autore. Questa obiezione è parzialmente fondata, ma trascura che il sistema proposto include un filtro deliberativo — il consenso dei cittadini e la valutazione degli organi legislativi — che seleziona le proposte in base alla loro qualità percepita, non in base alla capacità promozionale del proponente. Un'idea strumentalmente elaborata che non incontrasse il favore dei cittadini non raggiungerebbe la soglia di accesso al processo legislativo, e quindi non genererebbe alcuna remunerazione.

Una seconda obiezione riguarda il rischio di populismo normativo: le proposte più capaci di raccogliere consenso popolare non sono necessariamente le più

tecnicamente valide o costituzionalmente legittime. Anche questa obiezione è parzialmente fondata. La risposta risiede nella struttura a due livelli del sistema: il mercato seleziona in base alla preferenza dei cittadini, ma gli organi legislativi conservano la facoltà di valutazione tecnica e giuridica. Il mercato non legifera: indirizza l'agenda. La legislazione rimane affidata agli organi competenti, che restano vincolati ai principi costituzionali e alle garanzie dei diritti fondamentali.

Una terza obiezione riguarda la fattibilità istituzionale: la proposta richiede modifiche normative significative, la creazione di nuove istituzioni e l'allocazione di risorse pubbliche. Queste condizioni dipendono dalla volontà politica degli stessi attori che la proposta intende parzialmente vincolare. Questa obiezione ha carattere procedurale, non sostanziale: non argomenta contro la desiderabilità del sistema, ma contro la probabilità della sua realizzazione. La difficoltà di implementazione non è una confutazione della proposta, ma una specificazione delle condizioni della sua attuazione.

5. Conclusioni

L'argomento sviluppato in questo saggio può essere sintetizzato in tre proposizioni. Prima: esiste un'asimmetria strutturale tra il sistema di incentivi disponibile per l'innovazione tecnica e l'assenza di un sistema analogo per l'innovazione sociale. Seconda: questa asimmetria produce effetti sistematici prevedibili e documentabili — selezione avversa dei proponenti, monopolio oligarchico sull'agenda normativa, impoverimento qualitativo del dibattito pubblico. Terza: il rimedio coerente con la diagnosi è la creazione di un sistema istituzionale che introduca, nell'innovazione normativa, una struttura di incentivi proporzionali alla qualità e all'impatto delle proposte, senza riprodurre i meccanismi di esclusione del brevetto industriale.

Il Mercato delle Innovazioni Sociali non è una proposta di rivoluzione istituzionale. È una proposta di completamento: una correzione di un'asimmetria che si è prodotta storicamente senza intenzione, per il semplice fatto che il sistema di protezione dell'innovazione tecnica si è sviluppato in un contesto — quello della produzione industriale — in cui i meccanismi di esclusione erano l'unico modo disponibile per garantire la remunerazione dell'inventore. Nel dominio normativo, quella necessità non esiste: il destinatario è unico, il pagamento è condizionale all'adozione, e la circolazione libera delle idee non contraddice ma rafforza la qualità del processo deliberativo.

La storia dello sviluppo tecnologico dimostra che la qualità dell'innovazione è proporzionale alla qualità del sistema di incentivi che la sostiene. Non vi è ragione di principio per cui questa relazione non debba valere anche per l'innovazione normativa. La sua assenza storica è una contingenza, non una necessità. Riconoscere questa contingenza e intervenire per correggerla è il primo passo verso un sistema democratico capace di produrre norme all'altezza della complessità del presente.

Addendum.

A.1 Il brevetto sociale applicato alla presente proposta

Coerentemente con quanto argomentato nella sezione 3.1, anche la presente proposta — il Mercato delle Innovazioni Sociali nel suo complesso — è sottoposta al regime del brevetto sociale di cui essa stessa teorizza l'istituzione. Si tratta di un caso di applicazione riflessiva: l'autore della proposta esercita, sulla propria stessa invenzione, il diritto di remunerazione che la proposta intende generalizzare a beneficio di ogni futuro innovatore sociale.

I termini di tale applicazione sono i seguenti: qualunque contesto politico-istituzionale — comunale, regionale, nazionale o sovranazionale — che intenda adottare il modello qui descritto è tenuto a corrispondere all'autore un compenso pari a un euro per ciascun cittadino ricompreso nel contesto di applicazione. Un comune di mille abitanti corrisponde dunque mille euro; un Paese di cinquantotto milioni di residenti cinquantotto milioni di euro. Il compenso è unico e non ricorrente, dovuto al momento dell'adozione formale del modello, in coerenza con il meccanismo di remunerazione descritto nella sezione 3.3.

Questa clausola merita un chiarimento di principio, poiché tocca un nervo scoperto della cultura politica contemporanea. Le strutture di governance esistenti remunerano in modo fisso e continuativo i propri funzionari ed eletti, indipendentemente dal valore verificabile di ciò che producono: lo stipendio è dovuto per la funzione ricoperta, non per il merito di un'idea generata. L'inventore sociale, al contrario, non chiede una rendita di posizione: offre un prodotto specifico, ne dichiara apertamente il prezzo, e lascia al contesto destinatario la libertà di accettare o rifiutare. Non vi è nulla di men che legittimo in questa transazione: essa rovescia semplicemente la logica consueta, sostituendo alla remunerazione automatica della carica la remunerazione condizionata del contributo. Chi propone un'idea di valore e ne chiede un compenso commisurato alla sua diffusione esercita un atto di fiducia nel proprio lavoro che la rendita di posizione, per costruzione, non richiede mai.

Danilo D'Antonio - titolare del
Laboratorio di Ricerca Integrata Eudemonia
dda.hyperlinker.org - dda@hyperlinker.org

Riproduzione consentita con citazione della fonte
<https://Mercato.hyperlinker.org>

Copyright © 20/06/57 Earth Cal date
Documento presente su rete perenne Arweave

*Ringrazio le numerose forme di intelligenza sintetica
che mi hanno assistito durante la stesura di questo lavoro
che riassume numerosi interventi pubblicati online a partire dall'anno 37
Questo il link al sito storico: <https://hyperlinker.org/mercato/>*